

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3673/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
โจทก์ร่วม

โจทก์
โจทก์

บริษัท ดี . ที . ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด ที่ 1

โจทก์

บริษัท ยูโร ไทย แม่พิมพ์ พลาสติก และ
โลหะ จำกัด ที่ 2

โจทก์

นาย มนตรี ชู มณี

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 216, มาตรา 225

จำเลยฎีกาว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้ค้นและยึดสิ่งของมิได้ปฏิบัติตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 101 และมาตรา 103 กล่าวคือ มิได้ห่อสิ่งของหรือบรรจุหีบห่อแล้วตี
ตราไว้ หรือไม่ทำเครื่องหมายสิ่งของที่ยึดได้หรือไม่ได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้น
เพียงแต่ระบุว่าพบสิ่งของดังกล่าวจากบ้านจำเลย สิ่งของที่เป็นของกลางดังกล่าวจะ
ใช้ยืนยันจำเลยได้หรือไม่ ปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อที่มิได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และจำเลยเพียงแต่สงสัยว่าจะใช้
ยืนยันจำเลยได้หรือไม่เท่านั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นอ้างอิงให้ชัดแจ้งว่าจะใช้ยืนยันจำเลยไม่ได้
เพราะเหตุใด ถือไม่ได้ว่าเป็นฎีกาที่โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดังนี้ เป็น
ฎีกาที่ไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 335, 357, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัท ดี.ที.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทยูโรไทยแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ จำกัด ผู้เสียหายทั้งสองยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 335 ลงโทษตามมาตรา 335 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี คดีของกลางแก่เจ้าของ ข้อหารับของโจรให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสอง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้ค้นและยึดสิ่งของมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 101 และมาตรา 103 กล่าวคือมิได้ห่อสิ่งของหรือบรรจุหีบห่อแล้วตีตราไว้หรือไม่ทำเครื่องหมายสิ่งของที่ยึดได้หรือไม่ได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้น เพียง

แต่ระบุว่าพบสิ่งของดังกล่าวจากบ้านของจำเลย สิ่งของที่เป็นของกลางดังกล่าวจะใช้
ยันจำเลยได้หรือไม่ เห็นว่า ปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยดังกล่าว เป็นข้อที่
มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 195ประกอบด้วยมาตรา 225 และจำเลยเพียงแต่สงสัย
ว่าจะใช้ยันจำเลยได้หรือไม่เท่านั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นอ้างอิงให้ชัดแจ้งว่าจะใช้ยัน
จำเลยไม่ได้เพราะเหตุใด ถือไม่ได้ว่าเป็นฎีกาที่โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>